

1502294-13.2021.8.26.0196

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502294-13.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502294-13.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3048066/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 18415434 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ADEMIR FERNANDES BORGES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 01/02, 04/09 e 10/11, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Ademir confessou a prática do crime, afirmando que é viciado em maconha e que a porção de droga era para seu uso. Em audiência, não compareceu para prestar sua versão dos fatos.

Os policiais militares Vagner Castro de Almeida e Ronaldo Ezequiel relataram que em patrulhamento pelo Bairro Jardim Ângela Rosa, no "Bar do Virlei", próximo a praçinha conhecida como Praça da maconha, abordaram Ademir e que ele conduzia uma bicicleta. Relataram que ele estava com as mãos fechadas e quando viu que iria ser abordado tentou se desfazer de uma porção de maconha que continha aproximadamente 10 gramas. Indagado, disse que pagou R\$ 20,00 pela droga. O policial Ronaldo acrescentou que o local é conhecido por ser ponto da mercancia espúria.

De fato, em face da confissão do acusado na delegacia, corroborada pelos relatos dos policiais militares, não há dúvidas que ele trazia consigo porções de maconha destinadas ao seu próprio uso.

Com efeito, em que pese intimado, Ademir não ingressou em audiência para prestar sua versão dos fatos, de maneira que os relatos dos policiais prevalecem, aliados à apreensão da droga em poder do acusado.

Ao contrário do suscitado pelo digno Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de drogas, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido." (STJ Recurso em Habeas Corpus nº 35.920, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, publ. DJe: 29/05/2014).

Assim, não há dúvidas de que Ademir trazia consigo, para uso próprio, 9,59 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo delito de porte de entorpecentes.

O réu conta com uma condenação por tráfico de drogas, geradora de maus antecedentes (fls. 102/108).

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe, por entender suficiente, a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, com base no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra ADEMIR FERNANDES BORGES, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos do uso das drogas, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado, advirta-o e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Franca, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA